

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה סולומון
מירב בן ארי
מיכאל מרדכי ביטון
יבגני סובה
אביחי אברהם בוארון

פ/25/5826

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – תגי נכה), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 1 1. בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1(א) –

(1) בהגדרה "תג נכה", במקום "ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים" יבוא "את דרגת תג הנכות ואת מספר הרישוי של כלי רכב מזכה אחד או של שני כלי רכב מזכים שאושרו לפי סעיף 1ד";

(2) בהגדרה "נכה" –

(א) ברישה, המילה "עיוור" – תימחק, ובמקום "אחת מאלה" יבוא "שמתקיימת בו אחת מדרגות נכות אלה, שייקבעו לפי סעיף 1ג:"

(ב) במקום פסקאות (1) עד (3) יבוא:

"(1) דרגה א' – מרותק לכיסא גלגלים;

(2) דרגה ב' – מוגבלות בהליכה;

(3) דרגה ג' – מוגבלות אחרת;"

הוספת סעיפים 1ג 2. אחרי סעיף 1ב לחוק העיקרי יבוא:
עד 1ה

"קביעת דרגות נכות 1ג. (א) שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הבריאות (בסעיף זה – השרים), בהמלצת ועדה מייעצת שתתמנה לפי סעיף קטן (ב), יקבעו בתקנות הוראות לעניין סוגי האבחנות הרפואיות

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.

המזכות לעניין דרגות הנכות המפורטות בהגדרה "נכה".

(ב) השרים ימנו ועדה מייעצת לעניין קביעת סוגי האבחנות הרפואיות המזכות לצורך קביעת דרגות נכות, כמפורט להלן:

(1) נציג שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים מבין עובדי משרדו;

(2) נציג שימנה שר הבריאות מבין עובדי משרדו;

(3) נציג שימנה שר הרווחה והביטחון החברתי מבין עובדי משרדו;

(4) שני נציגים של ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, שימנו השרים בהתייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי.

מראה תגי הנכה 1.ד. תגי הנכה הניתנים על ידי רשות הרישוי יהיו מובדלים במראיהם ובסימונם, לפי דרגות הנכות השונות הקבועות בחוק זה, והכול כפי שיקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים בתקנות.

אישור שני כלי רכב 1.ה. נכה המעוניין לעשות שימוש בתג הנכה שברשותו לגבי שני כלי רכב מזכים, יגיש בקשה לקבלת אישור לעניין זה לוועדה מקצועית שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים; השר יקבע הוראות לעניין הרכב הוועדה המקצועית, התנאים למתן אישור כאמור וסדרי עבודתה של הוועדה המקצועית.

תיקון סעיף 2 3. בסעיף 2(א) לחוק העיקרי –

(1) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מוסדר המיועד לבעלי תג נכה בדרגתו או בדרגה נמוכה ממנו, או שלא היה מקום חניה מוסדר לנכים פנוי בזמן החניה;"

(2) בפסקה (4), בסופה יבוא "בכביש ובמדרכה".

הוספת סעיף 2א 4. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

"חניית רכב הנושא 2א. נקבעה לפי דין חניה המיועדת לרכב הנושא תג נכה תג נכה במקום חניה מדרגה מסוימת כאמור בהגדרה "נכה", לא יחנה המיועד לרכב בה רכב הנושא תג נכה מדרגה נמוכה יותר; אין הנושא תג נכה בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות לפי פקודת מדרגה גבוהה יותר התעבורה."

תיקון סעיף 4א 5. בסעיף 4א לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז–1977²" יבוא " מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) מי שפנה לאדם במטרה לזייף עבור אותו אדם תג נכה, או מי שהחזיק תג נכה שהונפק שלא לפי הוראות חוק זה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977; קנס המוטל כאמור בסעיף קטן זה לא יפחת מ-50,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש.

(ג2) אדם המציע להנפיק תג נכה או מי שסייע להנפקת תג נכה לאדם שאיננו זכאי לכך לפי הוראות כל דין, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977; קנס המוטל כאמור בסעיף קטן זה לא יפחת מ-250,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש.

(ג3) רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, ונתן אישור לצורך הנפקת תג נכה לאדם שלא מתקיימת בו אבחנה רפואית מזכה שנקבעו לפי הוראות חוק זה, תמורת תשלום או טובת הנאה, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977; קנס המוטל כאמור בסעיף קטן זה לא יפחת מ-100,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש; הורשע

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

אדם בעבירה לפי סעיף קטן זה, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, להתלות את הרישיון שהוענק לרופא האמור לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976³, לתקופה של עשר שנים."

- תיקון סעיף 24 6. בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ז) יבוא:
"ז) הוראות סעיף זה לא יחולו על נכה כאמור בפסקאות (2) ו-(3) להגדרה "נכה"."
- תיקון פקודת התעבורה 7. בפקודת התעבורה⁴, בסעיף 2ב70(א), בסופו יבוא "הוקצה במקום הציבורי מקום חניה המיועד לרכב הנושא תג נכה מדרגה מסוימת, כאמור בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1994, יוצב תמרור המסמן באופן ברור את דרגת תג הנכה לו מיועד מקום החניה האמור, בהתאם להוראות לפי פקודה זו".
- תיקון חוק התכנון והבנייה 8. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965⁵, בסעיף 158(ד)(1)(ב), בסופו יבוא "ורשאי הוא לקבוע כי מקומות החניה המוקצים לרכב הנושא תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1994, יוקצו באופן מדורג לפי דרגות תגי הנכה הקבועות בחוק האמור".
- תיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998⁶, בסעיף 19ט(א)(2), בסופו יבוא "ורשאי הוא לקבוע כי מקומות החניה המוקצים לרכב הנושא תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1994, יוקצו באופן מדורג לפי דרגות תגי הנכה הקבועות בחוק האמור".

דברי הסבר

תגי הנכה המוענקים כיום במדינת ישראל, אינם מבחינים בצורה מספקת בין דרגות הנכות השונות ואינם מותאמים באופן ראוי לצרכיהם של בעלי מוגבלויות בדרגות שונות. מצב זה יוצר חוסר שוויון, פוגע בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לתנאים מותאמים ומקשה עליהם בניהול חיי היום-יום.

במקרים רבים, תגי נכה מוענקים ללא הבחנה מדויקת בין סוגי המוגבלויות השונות, דבר היוצר עומס על מקומות החניה המיועדים לאנשים עם מוגבלות חמורה הזקוקים לנגישות מקסימלית. כמו כן, ישנם מקרים בהם אנשים עם מוגבלויות מסוימות אינם מקבלים התאמות מספקות בשל אי-הבחנה מספקת בדרגת הנכות.

הצעת החוק נועדה ליצור הסדרה ברורה ושקופה של תגי הנכה, תוך קביעת דרגות נכות שונות והתאמות לכל דרגה. מטרת הצעת החוק היא לקדם מענה תחבורתי הולם לכל אדם עם מוגבלות,

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 173.

⁵ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

ובמקביל לצמצום ניצול לא ראוי של תגי נכה על ידי מי שאינם זקוקים להם. ראשית, מוצע לקבוע קביעת קטגוריות שונות של תגי נכה בהתאם לדרגת המוגבלות, כך שמי שזקוקים לנגישות גבוהה יותר יקבלו עדיפות מתאימה. הדרגות האמורות ייקבעו על ידי ועדה שתתמנה על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הבריאות.

בהתאם לכך, מוצע להסמיך את שר הפנים, במסגרת סמכותו הקבועה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לקבוע במסגרת הקצאת מקומות חניה המיועדים לבעלי תג נכה בתוכנית לבניית מבנה ציבורי, כי מקומות החניה האמורים יוקצו באופן מדורג, בהתאם לדרגות הנכות שנקבעו כאמור, כך שכמות מקומות החניה המוקצים וכן קרבתם למקום הציבורי, יוקצו באופן המבטא העדפה לבעלי מוגבלויות חמורות על פני בעלי מוגבלויות מדרגות נמוכות יותר.

כמו כן, מוצע להעניק סמכות דומה לשר הרווחה והביטחון החברתי, במסגרת סמכותו לקבוע הקצאת מקומות חניה לבעלי תג נכה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

לצד ההסדרה של תגי הנכה והגברת השקיפות, מוצע להחמיר את הענישה על זיוף תגי נכה ועל שימוש בלתי חוקי בתגים על ידי מי שאינם זכאים לכך. זיוף תגי נכה או שימוש לרעה בהם מהווים לא רק עבירה פלילית אלא גם פגיעה ישירה באנשים עם מוגבלות הנזקקים לחניה נגישה כחיונית לניידותם. תופעה זו יוצרת עומס על מקומות חניה ייעודיים ופוגעת באוכלוסייה הזקוקה להם באמת.

לכן, מוצע להחמיר את הענישה על עבירות אלה, כולל קנסות כבדים ועונשי מאסר, ושלילת רישיון עיסוק ברפואה של רופא שהעניק אישור לצורך קבלת תג נכה שלא כדין. החמרת האכיפה והענישה תשמש כגורם מרתיע ותבטיח שהשימוש בתגי נכה ייעשה בצורה חוקית והוגנת.

הצעת חוק זו תביא לשיפור משמעותי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, תאפשר להם להתנייד ביתר קלות ובכבוד, ותמנע עוול משימוש בלתי ראוי בתגי נכה. כמו כן, הסדרת התחום תסייע בניהול נכון ויעיל יותר של מקומות החניה המיועדים לאנשים עם מוגבלות, תוך יצירת סדר והגינות במרחב הציבורי. הצעת החוק תהווה צעד משמעותי לקידום חברה צודקת ושוויונית, אשר נותנת מענה הולם לצרכים של אנשים עם מוגבלויות ומבטיחה את זכותם לנגישות ולכבוד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)